

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1558/2532

นาย พงษ์น้อย สุขเมธ เชิง ปรัชญา
ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10

ระเบียบของจำเลยว่าด้วยเงินทุนสะสม พ.ศ. 2520 ระบุว่าเมื่อพนักงานบุคคลใดออกจากธนาคาร ให้ธนาคารจ่ายเงินทุนสะสมแก่พนักงานบุคคลนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ต้องออกจากงานตามคำสั่งของธนาคารเพราะกระทำการทุจริตในหน้าที่หรือกระทำการประมาทเลินเล่อหรือกระทำการอื่นใดเป็นเหตุให้ธนาคารต้องเสียหาย หมายความว่าจำเลยจะไม่ต้องจ่ายเงินทุนสะสมให้แก่พนักงานถ้าพนักงานกระทำให้จำเลยได้รับความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของจำเลยการที่โจทก์ปลูกปล้ำทำอาจารย์ อ. พนักงานในสำนักงานเดียวกันแต่กระทำนอกสถานที่ทำงานเป็นการกระทำในเรื่องส่วนตัวและมิได้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ทั้งจะถือว่าการกระทำละเมิดต่อ อ. ดังกล่าวเป็นการทำละเมิดต่อจำเลยด้วยหาได้ไม่ โจทก์ไม่ได้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายตามความหมายของระเบียบดังกล่าวอันจะทำให้จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินทุนสะสมให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำครั้งสุดท้ายทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาตะพานหินต่อมาจำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหา

ว่าโจทก์ประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาโทษพนักงานกระทำผิดวินัย พ.ศ. 2527 โดยพนักงานของจำเลยได้พุดจูงใจ ให้สัญญาในลักษณะหลอกลวงฉ้อฉลให้โจทก์รับสารภาพว่าโจทก์ได้ทำร้ายร่างกายและลวนลามนางสาวอรนุช ฉัตรบุญญานนท์ ผู้ได้บังคับบัญชาของโจทก์ ซึ่งความจริงโจทก์ไม่ได้กระทำผิดดังกล่าว จึงเป็นการรับสารภาพด้วยความไม่สมัครใจ จำเลยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดของโจทก์ และนางสาวอรนุช ฉัตรบุญญานนท์ ได้ทำหนังสือไม่เอาความโจทก์แล้ว จำเลยไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงขอให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 16,652 บาท ค่าชดเชย จำนวน 65,334 บาท เงินทุนสะสมจำนวน 65,000 บาท ค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 2,896 บาทให้ออกหนังสือสำคัญแสดงการผ่านงานให้แก่โจทก์ และให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมหรือมิฉะนั้นก็ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแทนการรับโจทก์กลับเข้าทำงานจำนวน 100,889 บาท จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ได้ปลุกปล้ำลวนลามนางสาวอรนุช ฉัตรบุญญานนท์ ผู้ได้บังคับบัญชาของโจทก์ต่อหน้าธารกำนัล จนเป็นเหตุให้นางสาวอรนุชได้รับบาดเจ็บที่แขนฟกช้ำดำเขียวและมีแผลที่ปาก อันเป็นการประพฤติดัวเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ขัดต่อศีลธรรมและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยอย่างร้ายแรง โจทก์ได้ยอมรับผิดและเล่าความจริงต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว จำเลยจึงสามารถลงโทษเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมขอให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินสะสมจำนวน 61,976.61 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยจะต้องจ่ายเงินสะสมให้แก่โจทก์หรือไม่ ซึ่งจำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์

ปลูกปล้ำทำอนาจารนางสาวอรนุชโจทก์ยอมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย และถือได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อจำเลยเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินสะสมให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่าการที่โจทก์ปลูกปล้ำทำอนาจารนางสาวอรนุช จำเลยถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลย เป็นการประพฤติด้อย่างร้ายแรงจึงได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงาน การที่โจทก์กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยดังกล่าว หาใช่จะเป็นการกระทำทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอันจะไม่ต้องจ่ายเงินสะสมด้วยเสมอไป การที่จะจ่ายเงินสะสมแก่พนักงานเมื่อออกจากงานหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาเฉพาะตามระเบียบของจำเลยว่าจะด้วยเงินทุนสะสม พ.ศ. 2520 เท่านั้น ซึ่งปรากฏจากคำปรารภของระเบียบดังกล่าวว่า "คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัดเห็นสมควรที่จะผดุงฐานะพนักงานธนาคารเมื่อออกจากงานให้มีเงินทุนสะสมไว้เป็นบำเหน็จตามสมควร" และข้อ 7 ระบุว่า "เมื่อพนักงานบุคคลใดออกจากธนาคารให้ธนาคารจ่ายเงินทุนสะสมแก่พนักงานบุคคลนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้... 7.2 ต้องออกจากงานตามคำสั่งของธนาคาร เพราะกระทำการทุจริตในหน้าที่หรือเพราะกระทำการประมาทเลินเล่อ หรือกระทำการอื่นใดเป็นเหตุให้ธนาคารต้องเสียหาย..." ตามระเบียบดังกล่าวนี้เห็นได้ว่า จำเลยจะไม่ต้องจ่ายเงินทุนสะสมให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานนั้นต้องออกจากงานเพราะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ธนาคารจำเลยต้องเสียหาย ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นการกระทำที่ทำให้ธนาคารจำเลยได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งอาจจะมีความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของธนาคารจำเลยก็ได้ การที่โจทก์ปลูกปล้ำทำอนาจารนางสาวอรนุช ซึ่งเป็นพนักงานในสำนักงานเดียวกันแต่กระทำนอกสถานที่ทำงาน เป็นการกระทำในเรื่องส่วนตัวของโจทก์และมิได้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งจะถือว่าการกระทำดังกล่าวอันเป็นการกระทำละเมิดต่อนางสาวอรนุชเป็นการทำละเมิดต่อจำเลยด้วยย่อมไม่ได้ การกระทำดังกล่าวของโจทก์จึงยังไม่ได้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายตาม

ความหมายของระเบียบดังกล่าวอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิไม่ต้องจ่ายเงินสะสมให้แก่
โจทก์"

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>